SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1065723 - SP (2026/0000598-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO**
EMBARGANTE	:	MARIA ANTONIA DE CAMPOS NARDI (PRESO)
ADVOGADA	:	CINTIA MICHELE FOGAÇA RODRIGUES - SP489878
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUBSUNÇÃO TÍPICA. REEXAME DE PROVAS. CONDENAÇÃO ISOLADA EM CRIME PLURISSUBJETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS INTEGRATIVOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos a acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática de não conhecimento do *habeas corpus* impetrado contra acórdão de revisão criminal, relativo a condenação pelos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006. A embargante aponta omissões e contradição quanto à tipificação do art. 35, à condenação isolada em crime plurissubjetivo, à negativa de prestação jurisdicional, à concessão da ordem de ofício e ao prequestionamento, com pedido de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório ao decidir as teses de subsunção típica ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006, de negativa de prestação jurisdicional e de concessão da ordem de ofício; (ii) saber se a tese de condenação isolada em crime plurissubjetivo, deduzida apenas nos aclaratórios, constitui inovação recursal; e (iii) saber se é cabível, no Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de matéria constitucional.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à subsunção típica, pois o acórdão enfrentou a tese e assentou que a aferição da estabilidade e da permanência do vínculo associativo demanda reexame de provas, inviável na via do *habeas corpus*.

Documento eletrônico VDA59446092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2026 às 01:08:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/08/2026 20:45:19
Código de Controle do Documento: 3b17cdf6-1ce8-46e4-a435-69dfbce10c5f

4. A tese de condenação isolada em crime plurissubjetivo, não deduzida no agravo regimental, constitui inovação recursal obstada pela preclusão consumativa.
5. Inexiste contradição quanto à negativa de prestação jurisdicional, porquanto a contradição que enseja integração é a interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, ausente na espécie.
6. Inexiste omissão quanto à concessão da ordem de ofício, afastada por ausência de ilegalidade flagrante.
7. É inviável, no Superior Tribunal de Justiça, a apreciação de matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento (art. 102, III, da Constituição Federal).
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ANTONIA DE CAMPOS NARDI contra acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática que não conheceu do *habeas corpus*.

A paciente, ora embargante, foi condenada, em primeiro grau, pela prática do crime do art. 35 c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, tendo sido absolvida da imputação do art. 33 da mesma lei. No julgamento da apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo restabeleceu a condenação também pelo art. 33, *caput*, c/c o art. 40, VI, e fixou a reprimenda definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e em 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, ao reconhecer atuação coordenada, divisão de tarefas e *animus* associativo duradouro, comprovados por interceptações telefônicas, apreensão de droga e descrição da dinâmica dos fatos, com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente.

Segundo a moldura fática delineada na origem, a ré associou-se, entre julho e agosto de 2018, com Laerte Nardi Filho e Eduardo Gabriel Teixeira Bertoline para o transporte e a comercialização de entorpecentes, e, em 15 de agosto de 2018, na Estação Rodoviária de Araras, participou do transporte de aproximadamente 459 gramas de maconha, ao orientar a entrega realizada pela filha adolescente, aconselhar sobre o disfarce do odor da droga e disponibilizar o veículo empregado no carregamento.

A revisão criminal foi indeferida pelo Tribunal de origem, ao fundamento de não configuração das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal e de suficiência do conjunto probatório. Contra esse acórdão, a Defesa impetrou *habeas corpus* nesta Corte, não conhecido em decisão monocrática por inadequação da via eleita e não concedida a ordem de ofício diante da inexistência de ilegalidade flagrante.

Documento eletrônico VDA59446092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2026 às 01:08:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/08/2026 20:45:19
Código de Controle do Documento: 3b17cdf6-1ce8-46e4-a435-69dfbce10c5f

O agravo regimental interposto foi desprovido pelo Colegiado, que reputou inviável a pretensão por demandar revaloração do acervo probatório e por não se evidenciar ilegalidade manifesta apta a superar o óbice do *writ* substitutivo.

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta que a tese central não reclamava revolvimento fático-probatório, mas controle de legalidade da subsunção típica ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a partir da moldura fática já fixada.

Afirma que o julgado não enfrentou a exigência de demonstração concreta e autônoma dos elementos de estabilidade e permanência do vínculo associativo, nem a alegação de condenação isolada da acusada em crime plurissubjetivo, sem correspondente condenação dos demais supostos associados.

Aponta contradição na afirmação de inexistência de negativa de prestação jurisdicional e omissão quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal, dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e dos arts. 315, 619 e 621, I, do Código de Processo Penal, com pedido de efeitos infringentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Os embargos de declaração, espécie recursal de fundamentação vinculada, prestam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo via idônea à rediscussão do mérito ou à revisão do acerto da conclusão adotada. Nessa linha, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos deduzidos pela parte, desde que a motivação apresentada revele as razões do seu convencimento.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.*
> *1. Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil - CPC. Tais hipóteses não restaram configuradas nos autos.*
> ***2. "Segundo Jurisprudência desta Corte Superior "o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação***

Documento eletrônico VDA59446092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2026 às 01:08:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/08/2026 20:45:19
Código de Controle do Documento: 3b17cdf6-1ce8-46e4-a435-69dfbce10c5f

apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas" (AgRg no AREsp n. 1.130.386/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 8/11/2017)" (EDcl no REsp 1.764.230/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2019)" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 812.951/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de 18/8/2023).

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 828.812/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.) – Grifei.

Examino, em conjunto, as alegações de omissão relativas ao controle de legalidade da subsunção típica e à ausência das elementares do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, por traduzirem o mesmo núcleo argumentativo.

A embargante afirma que a impetração não pretendia revolver provas, mas apenas verificar se os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias se amoldavam ao tipo da associação para o tráfico. A tese foi expressamente enfrentada e afastada por fundamento idôneo, conforme se extrai do voto condutor, que consignou:

> *Ademais, a tese de erro de tipificação, apresentada como matéria estritamente jurídica, não se sustenta quando confrontada com a moldura fática fixada. A identificação de estabilidade e permanência em associação para o tráfico decorre de juízo sobre fatos provados e sua integração ao tipo penal, o que demanda exame sobre a suficiência e a qualidade das provas, vedado na sede eleita. A distinção entre concurso eventual de agentes e associação estável é construída a partir da avaliação concreta do iter criminoso e das condutas reiteradas, concluída pelas instâncias locais em desfavor da paciente. Pretender, em habeas corpus, a revisão dessa conclusão, sob o rótulo de "controle de legalidade", implica, em última análise, incursão indevida no acervo probatório.*

O que se constata não é a omissão alegada, mas decisão expressa, fundamentada e contrária ao interesse da Defesa, o que basta para desconfigurar o vício integrativo invocado. O acórdão reconheceu que as instâncias ordinárias delinearam quadro probatório minucioso, do qual extraíram a estabilidade e a permanência do vínculo.

A distinção entre concurso eventual de agentes e associação estável foi reputada construída a partir da avaliação concreta do *iter* criminoso, concluída pelas instâncias locais em desfavor da embargante. A revisão dessa conclusão exigiria incursão no acervo probatório, providência incompatível com a cognição restrita e a celeridade que informam a via do *habeas corpus*. A irresignação da embargante com esse fundamento não configura vício integrativo e não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Nessa direção, registra-se o seguinte aresto, oriundo deste Colegiado:

Documento eletrônico VDA59446092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2026 às 01:08:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/08/2026 20:45:19
Código de Controle do Documento: 3b17cdf6-1ce8-46e4-a435-69dfbce10c5f

> *EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.*
> *1. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.*
> ***2. Não é omisso o acórdão que, de maneira detalhada, confirma a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, haja vista a parte não haver atacado com propriedade todos os argumentos usados para a não admissão do seu recurso especial.***
> *3. O STJ compreende que a impugnação tardia dos fundamentos de decisão agravada constitui inovação recursal, ante a ocorrência de preclusão consumativa.*
> *4. Embargos de declaração rejeitados.*
> (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.522.786/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) - Grifei.

Quanto à alegada omissão sobre a condenação isolada da embargante em crime plurissubjetivo, os embargos não comportam acolhimento, por veicularem inovação recursal. O cotejo das razões do agravo regimental revela que a Defesa circunscreveu a matéria devolvida ao colegiado a duas linhas argumentativas, o controle de legalidade da subsunção típica ao art. 35 da Lei n. 11.343/2006, fundado na ausência de estabilidade e permanência, e a negativa de prestação jurisdicional no julgamento da revisão criminal.

A tese de que a condenação solitária da embargante, sem condenação correspondente dos demais supostos associados, comprometeria a estrutura plurissubjetiva do delito não figurou entre as razões de reforma então deduzidas. A pluralidade de agentes foi ali invocada apenas como elemento descritivo do tipo, a serviço do argumento de inexistência de vínculo estável, e não como fundamento autônomo de impugnação.

A veiculação dessa tese somente na via de embargos de declaração configura inovação recursal, obstada pela preclusão consumativa, não se podendo reputar omisso o acórdão que deixou de enfrentar matéria estranha às razões do recurso que lhe coube julgar. Esta Corte assentou que a impugnação tardia dos fundamentos, deslocada do momento processual próprio, constitui inovação recursal vedada pela preclusão consumativa (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.522.786/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024). A eventual referência, no relatório do acórdão embargado, a argumento extraído da impetração originária não amplia o objeto efetivamente devolvido pelo agravo regimental, de modo que não há omissão a sanar.

Documento eletrônico VDA59446092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2026 às 01:08:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/08/2026 20:45:19
Código de Controle do Documento: 3b17cdf6-1ce8-46e4-a435-69dfbce10c5f

No tocante à alegada contradição relativa à negativa de prestação jurisdicional, não se verifica o vício. A contradição que enseja integração por embargos de declaração é a interna ao julgado, entre suas premissas e a conclusão, e não a divergência entre o resultado do acórdão e a expectativa da parte.

Nesse sentido:

> *DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.*
> [...]
> ***4. A contradição relevante é a interna ao julgado entre fundamentos e conclusão, o que não se verificou, pois o acórdão fixou a impossibilidade de mandado de segurança contra homologação de arquivamento e a ausência de direito líquido e certo ao desarquivamento, com fundamentação coerente.***
> [...]
> *6. Ausente vício integrativo, os embargos constituem simples tentativa de rediscussão, incompatível com a finalidade do recurso.*
> *IV. Dispositivo*
> *7. Embargos de declaração rejeitados.*
> (EDcl no AgRg no RMS n. 73.963/MT, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 16/6/2026, DJEN de 26/6/2026.) - Grifei.

O acórdão afirmou, de modo coerente, que o colegiado estadual enfrentou a tese defensiva nos limites cognitivos da revisão criminal, ao indicar os elementos que sustentaram a condenação e ao afastar a excepcionalidade do art. 621 do CPP. A exigência de que o acórdão aponte a passagem exata em que a origem teria rechaçado a tese confunde fundamentação suficiente com fundamentação exaustiva, dever que o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe.

Igualmente não há omissão quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício. O acórdão assentou que essa providência pressupõe teratologia ou ilegalidade flagrante, circunstâncias não evidenciadas, porquanto a condenação foi mantida dentro dos estritos limites legais, sem afronta a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. A hipótese foi cogitada e expressamente afastada, de sorte que a insistência da embargante revela simples discordância com a conclusão.

Resta o prequestionamento. No tocante aos dispositivos constitucionais, o pedido não merece acolhida, pois a apreciação de matéria constitucional é inviável no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive para fins de prequestionamento, por força da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal pelo art. 102, III, da Constituição Federal. Quanto à matéria infraconstitucional, em especial os arts. 35 da Lei n. 11.343/2006 e 619, 621, I, e 315 do Código de Processo Penal, as teses jurídicas foram

Documento eletrônico VDA59446092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2026 às 01:08:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/08/2026 20:45:19
Código de Controle do Documento: 3b17cdf6-1ce8-46e4-a435-69dfbce10c5f

efetivamente debatidas no exame dos próprios vícios suscitados, o que satisfaz a exigência de prequestionamento e torna despicienda a manifestação numérica sobre cada preceito (EDcl no AgRg no RHC n. 232.924/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 16/6/2026, DJEN de 26/6/2026).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Documento eletrônico VDA59446092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 08/09/2026 às 01:08:33 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/08/2026 20:45:19
Código de Controle do Documento: 3b17cdf6-1ce8-46e4-a435-69dfbce10c5f